

1505776-37.2019.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/06/2022
... o conheciam por seus antecedentes de tráfico.

A vítima, em juízo, disse que não estava em casa na noite do furto e que ficou sabendo do ocorrido por meio de sua esposa, que chegou em casa por volta das 21h, encontrou as portas arrombadas e acionou a polícia. Afirmou que pelo sistema de câmeras viu três ou quatro pessoas saindo de sua casa e levando os objetos - dois televisores, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505776-37.2019.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505776-37.2019.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2329089/2019 - 04º D.P. FRANCA, 8502521 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA, 2329089 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA, 2329089 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA, 2329089 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA, 2329089 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA, 2329089 - 04º D.P. FRANCA, 5959/19/910 - 04º D.P. FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
Lucas Mateus da Silva Garlindo e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

LUCAS MATEUS DA SILVA GARLINDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, IV do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 20:14, na Rua Paulo Vieira da Silva, nº 2330, Vale da Lua Azul, nesta cidade e comarca de Franca/SP,

agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu em proveito de todos, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis avaliadas em R\$ 6.736,28 conforme auto de avaliação (págs. 31/41) em prejuízo da vítima Armando Ferreira.

É da inicial que o réu e outros indivíduos não identificados dirigiram-se ao local do crime, residência da vítima, arrombaram a entrada social do imóvel e subtraíram os bens arrolados. E que policiais militares, acionados pela esposa da vítima e após acesso às imagens de câmeras de segurança, realizaram diligências e encontraram nas redondezas o réu, com as características físicas registradas pelo sistema de monitoramento, que, ao ser abordado, tentou fugir, mas foi detido de posse de um fone de ouvido furtado na ocasião. E, e ainda perto dali, os policiais encontraram parte dos bens furtados, conforme os autos de exibição/apreensão de págs. 06/08.

Recebida a denúncia (pág. 161), o réu foi citado (pág. 200) e ofertou defesa escrita.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e o réu (pág. 208 - mídia digital).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, bem como caracterizadas as qualificadoras imputadas (págs. 234/239).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, a absolvição, ao argumento de insignificância. Em caso de condenação, pleiteia o regime inicial aberto, a substituição e a suspensão condicional da pena (págs. 244/250).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (págs. 03/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (págs. 06/08) pelos laudos periciais (págs. 86/91; 98/112), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em juízo, negou ter participado do furto. E, sobre estar em posse do fone furtado, disse, sem qualquer suporte probatório, que teria comprado de um amigo chamado Carrijo. Alegou que omitiu aos policiais o nome de seu amigo por segurança própria. E afirmou ainda que comprou o fone por volta das 20h no dia dos fatos e depois dirigiu-se a uma praça na voçoroca próxima à avenida Adhemar de Barros, onde foi abordado, a seu juízo, porque os policiais o conheciam por seus antecedentes de tráfico.

A vítima, em juízo, disse que não estava em casa na noite do furto e que ficou sabendo do ocorrido por meio de sua esposa, que chegou em casa por volta das 21h, encontrou as portas arrombadas e acionou a polícia. Afirmou que pelo sistema de câmeras viu três ou quatro pessoas saindo de sua casa e levando os objetos - dois televisores, um cavaquinho, roupas, calçados, caixa de som, um fone de ouvido, itens de geladeira e frascos de perfume. E que somente foram recuperados em parte, dentre eles o fone de ouvido, que lhe foi entregue na delegacia. Estimou os prejuízos em R\$ 4.000,00, considerando os itens não recuperados e os gastos para o conserto das portas arrombadas

Por fim, o policial militar Emerson afirma que participou de todos os atos da ocorrência e que a apreensão ocorreu na Avenida Adhemar de Barros, a aproximadamente 800 metros do local dos fatos. Diz que teve acesso às imagens das câmeras da casa da vítima e reconheceu o réu de passagens anteriores, com quem apreendeu um fone de ouvido da marca Apple, guardado em sua pochete. Diz que quando a vítima reconheceu o fone o réu fugiu, se escondendo em uma Voçoroca, onde encontrado, assim como outros objetos furtados da vítima.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E, tudo considerado, a condenação do réu é de rigor, dada a prova dos autos, mormente a posse flagrancial de res furtiva, sua proximidade com os demais objetos, bem como o relato do policial militar (págs. 63/67).

É dos autos que o réu, quando abordado, estava em posse do fone de ouvido da marca Apple furtado da vítima, como se verifica pelo auto de exibição (pág. 06). E do BO de págs. 03/05 que a irradiação para os policiais militares da ocorrência deu-se por volta das 23h, e que o réu foi encontrado logo depois, enquanto o laudo pericial das imagens de segurança (págs. 98/112) informa que o crime se deu entre 20:12 e 20:43, o que por si só afasta a tese defensiva de que o réu teria comprado o fone de ouvido por volta das 20:00. E o bem apreendido foi devidamente reconhecido pela vítima (pág. 06). De se considerar ainda que o acusado apenas informou o nome do suposto vendedor do fone em juízo e, indagado, saiu-se com a singela, mas não convincente, versão de que na polícia buscou se preservar de riscos caso o identificasse. Não bastasse, em nada contribuiu para sua localização ou identificação, já que apenas informou primeiro nome, inviabilizando inclusive a verificação do informe.

Somem-se as circunstâncias espaciais do caso. O réu se encontrava próximo ao local do fato criminoso, como se extrai de seu relato e da testemunha em juízo (pág. 208 - mídia digital). Além disso, foram encontrados diversos outros bens furtados em local próximo ao que estava, como se depreende do auto de exibição e apreensão (págs. 07/08).

Por fim, a conclusão se reafirma da análise dos documentos relativos ao crime de receptação de um dos bens furtados da vítima (págs. 62/70), em que se apurou que a televisão foi vendida por um pessoa que se identificou como Lucas (pág. 63).

Portanto, o conjunto probatório sustenta a pretensão punitiva, inclusive quanto às qualificadoras de destruição de obstáculo (págs. 86/91) e concurso de pessoas (págs. 98/112), capituladas nos incisos I e IV do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

O delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, tem por pena a privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, que responde pela prática de outros crimes (pág. 216/222), afora porquanto significativas as consequências do

delito ao ofendido. Ademais, de se considerar a pluralidade de qualificadoras. Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, 1/3 além mínimo.

Na segunda fase, considerando o concurso de agravantes e atenuantes, mantenho a pena-base como definitiva, à ausência de mais circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência.

Inviável a substituição e suspensão previstas pelos arts. 44 e 77 do CP, visto que reincidente o réu e dado o expressivo prejuízo à vítima (págs. 210/215).

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, e ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, e em face do quantum de pena aplicada, faculto o apelo em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia a fim de CONDENAR LUCAS MATEUS DA SILVA GARLINDO, qualificado nos autos, como incurso no delito do artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Fixo o montante de R\$ 3.845,00 como valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, levando em consideração o auto de avaliação (págs. 31/41), já decotados os bens recuperados, relacionados nos autos de exibição (págs. 06/08) e entrega (pág. 67).

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA